

1502760-42.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... próprio réu confessou os fatos. Disse que traficou somente porque foi obrigado e ameaçado pelos traficantes, pois tem uma dívida com eles.

Assim não há qualquer dúvida de que William Noffs Furino trazia consigo e guardava para fins de tráfico, 14 porções de "crack", 18 de cocaína, e 2 de

"Tetrahydrocannabinol", popularmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

1ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires-SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502760-42.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502760-42.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2317696/2021 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 21535137 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES,

2669/21/117 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2669/2021 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2317696 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM NOFFS FURINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra William Noffs Furino, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 22 de novembro de 2021, por volta de 15h 30, na Rua Paraísopolis, nº 10, Jardim Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Ribeirão Pires, o acusado trouxe consigo e guardou, para fins de tráfico, 14 porções de "crack", 18 de cocaína, e 2 de "Tetrahydrocannabinol", popularmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fl. 97).

A denúncia foi recebida em 14 de março de 2022 (fls. 103/104).

Audiência de instrução (fls. 130/131).

Alegações finais escritas (fls. 136/139 e 147/150).

É o relatório. Decido.

Estão presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação. O devido processo legal foi observado e não há nulidade a ser sanada.

Passo ao mérito.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo laudo pericial de fls. 90/92, que constatou a presença de cocaína e tetrahydrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas, e pela prova oral.

A autoria, por seu turno, é certa e recai na pessoa do réu, William Noffs Furino. Vejamos.

O policial Carlos Roberto Libânio disse que estavam em patrulhamento em Ribeirão Pires, em uma área de maior índice de criminalidade. Passaram pelo réu, que demonstrou nervosismo. Abordaram o réu, que estava com uma pochete embaixo da camisa. Nela, havia uma quantidade de drogas. Não se recordam quais as drogas e a quantidade que estavam com o réu.

O próprio réu confessou os fatos. Disse que traficou somente porque foi obrigado e ameaçado pelos traficantes, pois tem uma dívida com eles.

Assim não há qualquer dúvida de que William Noffs Furino trazia consigo e guardava para fins de tráfico, 14 porções de "crack", 18 de cocaína, e 2 de "Tetrahydrocannabinol", popularmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Tal conduta é típica, amoldando-se perfeitamente ao tipo descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No ponto, destaco que é inaplicável ao réu o benefício do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que a certidão de fls. 126/128 atesta que o réu é reincidente.

Além de típica, a conduta é ilícita e culpável.

O réu, em seu interrogatório, afirma que atuou sob a ameaça de traficantes, o que, juridicamente, configuraria a inexigibilidade de conduta diversa, excludente da culpabilidade.

Contudo, não há nada nos autos que respalde a sua versão. Não há prova alguma de que o réu foi forçado a vender entorpecentes, sob a promessa de dano injusto à sua pessoa por quem quer que seja.

Mais. Não se olvida da realidade muito comum de usuários de drogas que também praticam a mercancia de entorpecentes, para sustentar o vício. Em tal cenário, se não demonstrado que o réu era absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se autodeterminar em relação a ela, não há que se falar em absolvição.

De rigor, pois, a condenação.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, verifico que a quantidade das drogas apreendidas com o réu não autoriza o aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. Ademais, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são neutras.

Por isso, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), conforme atesta a certidão de fls. 126/128. De outro lado, o réu confessou espontaneamente o crime, fazendo jus à atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal.

Compenso-as, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

O valor do dia-multa é fixado no piso legal, uma vez que não há nos autos informações acerca situação socioeconômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão é o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, a, do Código Penal. Destaco que o réu é reincidente.

Deixo de aplicar o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, uma vez que não há

informações nos autos suficientes para tanto, deixando a análise de eventual progressão de regime ser feita pelo juízo competente, qual seja, o juízo da execução criminal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público e o faço para CONDENAR o réu, WILLIAM NOFFS FURINO, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor do dia-multa no piso legal, por violação ao disposto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Incabíveis os institutos despenalizadores previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os seus requisitos quantitativos. Além disso, o réu é reincidente.

Tendo o réu respondido o processo preso, deve o mesmo ser mantido nessa condição.

Isso porque não se alteraram as circunstâncias autorizadoras da manutenção da prisão preventiva. Pelo contrário, se em um juízo cognitivo precário já foi reconhecida a necessidade da medida cautelar pessoal, com maior razão deve-se mantê-la após um édito condenatório, em cognição exauriente. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas pelo réu. Concedo-o, contudo, a gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao TRE.

P.R.I.

Ribeirão Pires, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA